

1500102-48.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... desempregado aceitou a empreitada do tráfico para conseguir dinheiro e prover o sustento da família. Admitiu que naquela data estava vendendo drogas no local. Em seu interrogatório judicial, entretanto, Sidney negou os fatos. Alegou que passou a noite em casa, de manhã passou no ferro-velho e se dirigiu no ponto de tráfico apenas para comprar drogas, uma vez que é usuário. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500102-48.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500102-48.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2044065/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 23044010 - DEL.POL.MONGAGUA, 402/22/207 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2044065 - 01º D.P. MONGAGUA, 402/22/207 - 01º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sidney Rodrigues de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

Vistos.

SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA, qualificado, nascido em 28/08/1979, foi denunciado no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, pelos fatos assim narrados na inicial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 08h, na Rua Adrião Dias, altura do nº 1480, Jardim Columbia, nesta cidade de Mongaguá, SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA, qualificado às fls. 42/43, trazia consigo, para fins de tráfico, 73 (setenta e três) porções de maconha, com peso total bruto de 162g (cento e sessenta e dois gramas), 430 (quatrocentos e trinta) porções de cocaína, com peso total bruto de 432g (quatrocentos e trinta e dois gramas), e 701 (setecentas e um) pedras de crack, com peso total bruto de 136g

(cento e trinta e seis gramas), conforme auto de constatação preliminar de fls. 21/22 e auto de exibição e apreensão de fls. 23/24.

Segundo apurado, o denunciado, querendo praticar a traficância ilícita de drogas, trazia consigo as referidas substâncias.

Neste contexto, policiais civis receberam informações anônimas que determinado indivíduo realizava a mercancia ilícita de entorpecentes, no local conhecido como "Biqueira das Nove", razão pela qual rumaram até lá em viatura descaracterizada. Já no local, e após breve campana, os policiais encontraram um indivíduo que ostentava as mesmas características descritas nas informações anônimas, motivo pelo qual decidiram pela abordagem.

Durante o ato, o increpado foi identificado como SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA. Na sacola plástica que o denunciado trazia consigo foram encontradas as supramencionadas drogas, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie.

A quantidade de drogas, o local do fato e as atitudes do denunciado, bem como as demais circunstâncias da abordagem indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo e venda a terceiros.

A denúncia foi recebida em 17/02/2022 (fls. 130-131). O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação (fls. 140-141).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio ou a aplicação da atenuante da confissão e do privilégio do art.33, §4º, do CP.

É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13-15), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 23-25) e pelo laudo pericial (fls. 149-151), segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para cocaína, "crack" e maconha, substâncias listadas como entorpecentes nas listas da Portaria SVS/MS 344/98.

A autoria também restou plenamente demonstrada.

O policial civil Thiago Rodrigues Cardoso, ouvido em juízo, narrou que a equipe recebeu denúncia de que um indivíduo passara a madrugada toda vendendo drogas em local conhecido como "Biqueira da Nove" e de que os entorpecentes estariam dentro de uma sacola plástica. Ao chegarem no aludido endereço, realizaram campana durante alguns minutos e visualizaram movimentação suspeita, característica de tráfico de drogas, em frente a um bar. Disse que o indivíduo mencionado recebia dinheiro de pessoas e entregava algo em troca. Realizada a abordagem ao indivíduo, identificado como o acusado Sidney, com ele encontraram sacola plástica contendo porções de cocaína, maconha e crack.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo também policial civil Hélio Alves Ferreira.

O réu, perante a autoridade policial, havia confessado a prática delitiva. Narrou que por estar desempregado aceitou a empreitada do tráfico para conseguir dinheiro e prover o sustento da família. Admitiu que naquela data estava vendendo drogas no local.

Em seu interrogatório judicial, entretanto, Sidney negou os fatos. Alegou que passou a noite em casa, de manhã passou no ferro-velho e se dirigiu no ponto de tráfico apenas para comprar drogas, uma vez que é usuário. Lá chegando acabou sendo preso. Argumentou que o traficante conseguiu se evadir.

Contudo, a tese é inverossímil e restou isolada nos autos. Nada há nos autos que faça crer que os policiais civis, que nem mesmo conheciam o acusado, pretendessem incriminá-lo gratuitamente. Ademais, o fato de o acusado ter alterado a versão fornecida por ocasião de sua prisão também retira a credibilidade de seu relato. A

alegação de que é apenas usuário também carece de plausibilidade, haja vista que o acusado já ter sido condenado definitivamente por duas vezes pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo caso, portanto, de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas nas Ações Penais nº 0000864-51.2016.8.26.0366 (fl. 95) e 1500155-72.2020.8.26.0633 (fl. 96), sendo, portanto, reincidente específico.

Assim, o benefício da redução de pena deve ser afastado.

Passo à fixação da pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. Conforme certidão de fls. 94-99, o acusado apresenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, de modo que valoro duas delas nesta primeira fase, como Maus Antecedentes (Ação Penal nº 0003906-55.2009.8.26.0366 – crime da Lei de Armas; Ação Penal nº 1500499-44.2021.8.26.0366 – furto qualificado – fls. 94-99). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista que foi condenado por sentenças transitadas em julgado antes do fato aqui em análise, pela prática do mesmo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nas Ações Penais nº 0000864-51.2016.8.26.0366 (fl. 95) e 1500155-72.2020.8.26.0633 (fl. 96). Não reconheço a atenuante da confissão, uma vez que o acusado alegou ser apenas usuário, o que não tipifica o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Súmula 630 do STJ). Assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, porque ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, já considerada a detração desde 15/02/2022 (prisão por este processo) (art. 387, §2º, do CPP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena aplicada e por se tratar de acusado reincidente (art. 44 do CP). Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do

prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu preso ao longo da instrução, situação que deve ser mantida diante da quantidade de pena aplicada, do regime inicial estabelecido e das circunstâncias pessoais a evidenciar o risco de reiteração criminosa, uma vez que se trata de reincidente específico, com quatro condenações definitivas anteriores, sendo duas delas pela prática de tráfico de entorpecentes, o que demonstra que mesmo prévia execução da pena foi suficiente para coibir o retorno à prática criminosa.

Por esse motivo, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva já decretada, com fundamento nos artigos 387, §1º, e 312, ambos do CPP. Recomende-se o réu na mesma prisão em que se encontra.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que o acusado permanece preso por este processo desde 15/02/2022, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Determino o perdimento em favor da União do dinheiro em espécie apreendido em posse do acusado (fl. 23), pois suficientemente demonstrada sua origem ilícita, considerando as circunstâncias do fato (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas processuais: concedo justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

PRI.

Mongaguá, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA